

1500308-19.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

ROBERTO CABRAL DA FONSECA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

ROBERTO CABRAL DA FONSECA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 2 de fevereiro de 2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500308-19.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500308-19.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

ROBERTO CABRAL DA FONSECA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

ROBERTO CABRAL DA FONSECA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 2 de fevereiro de 2022, por volta da 1h, no km 29 da Rodovia Presidente Castelo Branco, Jardim Maria Cristina, nesta cidade e comarca, guardava e transportava 437 tijolos de maconha (205,3kg), sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 7/8), assim como o laudo de constatação (fls. 16, 20 e 30) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 102/104 e 111/117).

O(A) ré(u) foi notificado(a) (fl. 78) e apresentou defesa preliminar (fls. 79/82).

Em 7 de julho de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 88/89).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) ROBERTO CABRAL DA FONSECA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 2 de fevereiro de 2022, por volta da 1h, no KM 29 da Rodovia Presidente Castelo Branco, Jardim Maria Cristina, nesta cidade e comarca, guardava e transportava 437 tijolos de maconha (205,3kg), sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais em patrulhamento viram o veículo IVW/Space Fox branco, placas FWD-0330, suspeitaram porque parecia haver excesso de peso no bagageiro, já que estava ocupado apenas pelo condutor. Realizaram a abordagem e sob a posse do réu encontraram R\$204,00, um celular e dentro do carro 437 tabletes de maconha dentro de doze caixas de papelão.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A propósito do laudo, verifico que há dois laudos confirmando a natureza da droga. Do ofício de fls. 13, direcionado ao IC, constam certos números de lacre, derivados do auto de exibição e apreensão. Feito o laudo de constatação, como os lacres foram rompidos, o material foi fechado com outros lacres, com novos números. O laudo pericial de fls. 102/104 confirma que o material que o réu transportava era maconha. Ele se baseou no material que estava com os primeiros lacres. O outro laudo pericial, de fls. 111/117, confirma, novamente, que o material que o réu transportava era maconha. Ele se baseou, de outro lado, no material que estava com os novos lacres.

Ora, ainda que se descarte o primeiro laudo porque teria representado ofensa à cadeia de custódia, já que produzido a partir de material derivado de lacre que já havia sido rompido, há o segundo laudo, plenamente válido.

A quantidade de droga envolvida somente permite pensar em tráfico e as as provas colhidas em juízo, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, sobrepujando qualquer dúvida razoável, mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, em solo policial e em juízo as testemunhas Mateus e Júlio César declararam que são policiais militares e na data do fato, durante o patrulhamento, suspeitaram de um certo veículo porque parecia estar sobrecarregado, embora o condutor estivesse sozinho no carro. Viram pelo vidro que havia algumas caixas de papelão dentro do bagageiro e suspeitando dessa situação deram ordem de parada. O condutor obedeceu e nada de anormal encontraram sob a posse dele, mas dentro das caixas havia numerosos tabletes de maconha. Na ocasião o réu disse que era taxista e fora contatado por um desconhecido, para buscar uma carga não especificada no Posto 48. No local ele disse ter encontrado um caminhoneiro, ele foi quem fez o transbordo da carga e disse que o réu teria mais informações sobre a entrega dela no local de destino.

Na polícia e em juízo o réu admitiu que fazia o transporte das drogas, o que corrobora o depoimento prestado pelos policiais que o prenderam. No entanto, ele apresentou uma ressalva que diz respeito ao dolo.

Segundo ele, fora contratado por telefone, por um interlocutor não identificado, para buscar a carga no posto 48, na rodovia Castelo Branco, sentido capital. No local um caminhoneiro o abordou e foi o homem quem colocou as caixas no porta-malas do carro do interrogando. O caminhoneiro não se identificou, tampouco explicou a natureza da carga, apenas informou que o interrogando deveria levá-la à Vila Guilherme, onde receberia outras instruções.

Cuida-se de versão que já denota a ciência da ilicitude da conduta por parte do réu, o que, aliás, foi confirmado em juízo por ele, ocasião em que acrescentou a informação de que imaginava transportar cigarros contrabandeados.

Em tese, é possível que o réu estivesse a imaginar que transportava cigarros, mas ao optar por transportar algo sabidamente ilícito, sem querer confirmar do que se tratava, para se beneficiar com o dinheiro que receberia, é claro que agiu dolosamente, mesmo que seja por dolo eventual.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 205,3kg de maconha, por isso fixo a pena-base em 10 anos de reclusão. Confira-se, a propósito: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes. Há a atenuante da confissão espontânea, por isso reduzo a pena a ser cumprida pelo réu em 1/5, totalizando 8 anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Conquanto ele tenha transportado bastante droga, disse que o fez - supostamente sem saber que era droga, o que já foi descartado como argumento suficiente para que fosse absolvido - porque sempre trabalhou como taxista, mas o ponto em que atuava deixou de ter clientes porque o supermercado fechou para reformas, já que mudaria de marca. Ao perder clientes, ficou em situação de desespero financeiro e aceitou fazer esses transportes.

É uma versão crível, pois realmente faltam elementos de prova que demonstrem que ele não apenas transportou toda essa droga, mas o fez porque integrante de organização criminosa ou dedicado a atividades criminosas.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 2 ano e 8 meses de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mediante comparecimento mensal em juízo. Não determino a substituição por penas restritivas de direito porque elas acabariam por penalizar ainda mais o réu com a prestação de serviços à comunidade, limitando seu tempo de trabalho, e prestação pecuniária ou multa, o que imporia ainda mais dificuldade financeira a ele, que é taxista, envolveu-se com o crime por necessidade financeira e ainda perderá o veículo, em definitivo, nesta oportunidade.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 260 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) ROBERTO CABRAL DA FONSECA como incurso(a) no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,

ao cumprimento de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, mediante comparecimento mensal em juízo, bem como ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

É o caso de permitir que o(a) ré(u) recorra em liberdade, pois a manutenção da prisão provisória representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória. (STF, HC 182584). Por conta disso, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Uma vez que o veículo apreendido com o réu foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.340/06, deve ser decretada a sua perda em favor do Estado. Expeça-se o necessário assim que ocorrer o trânsito em julgado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 1 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA